

시 정 사 항

1. 제 목 : 전문진료센터 증축공사 관리업무 부적정

2. 관계기관 : 광주보훈병원

3. 내 용 : 광주보훈병원에서는 전문진료센터 증축 공사를 공종별로 4개 전문 업체와 계약 체결하여 공사를 완료하였습니다.

[표 1] 전문진료센터 공종별 시공내역

(금액단위: 백만 원)

공종별	계약업체	계약금액	준공금액	준공일자
건축설비	○○건설	3,194	3,708	'16. 7.22.
전기	▶▷종합개발	412	442	"
통신	●●건설	189	212	"
소방	▷▶종합기계	307	372	"
계		4,102	4,734	

가. 사회보험료 정산

「공사계약일반조건」 제40조의2에는 국민건강보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여는 회계예규 「정부입찰 ·계약 집행기준」에 따라 대가지급 시 정산하도록 되어 있습니다.

그리고 「정부입찰 ·계약 집행기준」 제94조제3항에는 사업자 부담분의 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 납입 확인서의 금액을 정산하되, 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 금액으로 정산하도록 되어 있고, 생산직 상용근로자(직접 노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서를 기준으로 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약기간 대비 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 일할 정산하도록 되어 있습니다.

그러므로 전문진료센터 증축공사 관리자가 계약업체와 사회보험료 정산업무를 처리할 때에는 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서를 기준으로 정산하고, 생산직 상용근로자는 「예정가격 작성기준」 등을 참고하여 대상근로자가 계약서의 산출내역서상 직접노무비 대상 여부를 확인한 후 직접 노무비 대상일 경우 현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류를 통하여 직접

작업에 종사한 기간 등을 확인하여 해당 기간 동안 지급한 보험료만을 정산업무에 반영하여야 합니다.

그런데 전문진료센터 증축공사 정산서류 확인결과, 통신공종 계약업체인 ○○건설에서는 '16. 7.22. 준공정산 서류에 해당 사업장단위(광주보훈병원 전문진료센터 증축공사 현장)로 기재된 납입확인서가 아니라, ○○건설을 사업장 단위로 한 서류를 제출하였는데도 이를 확인하지 못하여 4,022,462원 상당을 잘못 정산(미감액) 하였으며, 건축공종 계약업체인 ●●건설은 경비항목에 포함된 사회보험료를 정산하면 이와 연계된 일반관리비 및 이윤 비목도 연계하여 조정하여야 하는데, 이를 착오하여 22,669,682원 상당을 감액하지 않고 대금을 지급한 뒤 자체감사 시작 직전인 '17. 3.15.에야 이를 인지하고 관련금액을 환수하였습니다.

[표 2] 사회보험료 정산지연 내역

(단위: 원)

구분		건강보험료	연금보험료	장기요양	일반관리비	이윤	부가세	계
○○ 건설	착오	1,880,681	2,474,038		9,781,177	20,324,654	19,312,546	53,773,096
	정상	536,710	779,410	35,120	9,600,968	19,851,558	18,946,868	49,750,634
	차액							4,022,462
●● 건설	착오				177,671,066	318,183,781	49,585,495	545,440,342
	정상				171,944,232	303,301,823	47,524,606	522,770,661
	차액							22,669,682

나. 하도급 관리업무

‘건설산업기본법 시행령’ 제32조 등에는 하도급 계약을 체결하거나 변경한 경우에는 30일 이내에 발주자 또는 감리자에게 통보하도록 되어 있으며, 통보된 하도급 계약은 하도급계약심사위원회를 구성하여 적정성을 심사하도록 되어 있습니다.

그러므로 전문진료센터 증축공사 계약을 체결한 계약자가 공사품질 확보 등을 위하여 전문 시공업체에 하도급을 실시할 경우 감리자 등에게 통보하여 하도급 계약의 적정성을 심사받아야 합니다.

그런데 [표 3]과 같이 건축공사 계약자로부터(●●건설, **주택) 복합판넬을 하도급 받은 ‘@@@엔지’는 ‘15.12.23. 하도급 계약을 체결하여 실제 시공에 참여하고도 건물 준공이 끝난 ‘16.9.13.에야 하도급 신고를 하는 등 같은 업체 외 3개

업체(***하우징, ****앤디, *****산업)에서 하도급 계약체결 후 통보를 지연하였는데도 이를 적극 관리하지 못했습니다.

[표 3] 하도급 계약체결 지연 통보 내역

(금액단위: 백만 원)

전문공종	하도급자	원도금액	하도금액	하도급계약일	착공일	통보일	승인일
복합판넬	@@@엔지	?3	?3	'15.12.23.	'15.12.23.	'16. 9.13.	
수장공사	***하우징		?63	'16. 4.29.	'16. 4.29.	'16. 7. 4.	'16. 7. 5.
창호금속유리	****앤디		?95	'15.12.23.	'15.12.23.	'16. 9. 2.	'16.11.23.
철골공사	*****산업	?8	?8	'15.12.23.	'15.12.23.	'16. 4.14.	'16. 5.18.

다. 선금 관리업무

광주보훈병원에서는 '15.11. 9. 전문진료센터 증축 공사의 건축공종 계약을 체결하고, 계약상대자가 선금지급 요청을 하자 우리공단의 회계규정, 기획재정부 회계예규 등 관련 근거에 따라 선금을 지급하였습니다.

[표 4] 건축공종 선금지급 내역

(단위: 천 원, %)

업체명	계약일	계약금액	선금지급일	선금액	지급률
●●건설	'15.11.9.	?,???,097	'15.12.28.	?,???,876	58.76

‘정부입찰·계약집행기준’(회계예규 2200.04-159-17, 2010.11.30) 제35조 등에 따르면 당해 선금을 계약목적 달성을 위한 용도, 수급인의 하수급인에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용하도록 되어 있고, 선금 지급일로부터 20일 이내에 하수급인에게 선금배분 여부를 확인하도록 되어 있으며, 선금 지급조건을 위배한 경우에는 반환 청구를 할 수 있도록 되어 있습니다.

또한, ‘건설산업기본법’ 제34조 등에는 수급인이 발주자로부터 선금을 받은 경우 선금의 내용과 비율에 따라 받은 날(하도급 계약을 체결하기 전에 선금을 받은 경우 하도급 계약을 체결한 날)로부터 15일 이내에 하수급인에게 선금을 지급하도록 되어 있고, 같은 법 시행령 제34조의7에는 하수급인에게 선금을 지급하지 않도록 특약 또는 선금 지급을 이유로 기성금을 지급하지 않거나 감액하기로 하는 등의 부당특약을 하지 못하도록 되어있습니다.

그런데도 [표 5]과 같이 건축공종 계약업체인 ●●건설에서는 9개 하수급 업체 중 3개 업체에만 선금을 지급하였고, 6개 업체에는 선금을 지급하지 않았

을 뿐 아니라 선금을 지급한 업체 중에서도 □★4건설에는 발주자에게 지급받은 선금률과 같은 비율을 적용하였으나, 2개 업체에는 광주보훈병원에서 지급받은 선금률(58% 상당) 보다 적은 33% 상당만을 지급하였습니다.

[표 4] 건축공종 선금지급 내역

(단위: 백만 원, %)

구분	전문공종	하도급자	하도급액	선금지급일	선금액	선금지급률
선금지급	기계설비	+++엔티	506	'15.12.28.	165	32.6%
	철근콘크리트	///건설	603	'12.12.30.	354	58.7%
	청호금속유리	****앤디	295	'15.12.29.	99	33.6%
선금미지급	복합판넬	@@@엔지	73			
	석공사	△△석재	77			
	철근콘크리트	\$\$\$건설	220			
	수장공사	***하우징	263			
	철골공사	*****산업	88			
	습식공사	&&&&건설	91			

4. 조치할 사항

○ 광주보훈병원장은

- ○○건설과 계약금액 정산을 하면서 감액하지 못한 사회보험료 4,022,460원은 회수하시고,(시정)
- 하도급관리 및 선금지급 관리업무가 지연되거나 잘못 적용되지 않도록 관리를 철저히 하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
☑2부	△△직5급	□30	■ ■ 담당	'15. 2.23.~현 재	좌동	